

קרבן שפחה חרופה

אשר טרגין

פתיחה: פגיעה בקניין או פגיעה באישות?

קרבן שפחה חרופה מובא כאשר אדם בא על שפחה כנענית המאורסת לעבד עברי (או, לדעות אחרות, שפחה חצי-משוחררת). מעבר לפרטי דיניה הרבים, עולה שאלת יסוד ביחס לקרבן זה: האם החטא שבמעשה הוא פגיעה בקניין העבד באותה שפחה — כעין פגיעה ברכוש — או שמדובר בפגיעה באישות, קרובה במהותה לשאר איסורי עריות, אלא שכאן מדובר במערכת יחסים חלקית וייחודית?

הגדרת השפחה

בכריתות (יא.) מצויה מחלוקת אם מדובר בשפחה כנענית ודאית, או בשפחה שהיא רק "חצי שפחה" — כלומר, שפחה שהשתחררה מחצה. אבן עזרא (ויקרא יט) מציע שמדובר בשפחה עבריייה המאורסת, ומטעם זה דווקא היא צריכה להביא קרבן. יש להוסיף שמצווה זו כלל אינה נמנית כמצווה נפרדת בספרי המצוות — עובדה המרמזת אולי על מעמדה הגבולי, שאינו מתאים בדיוק לאף אחת מן המסגרות הרגילות של עריות מזה, או קנס ממוני מזה.

הבאת קרבן על שוגג כמזיד

הלכה תמוהה לכאורה בכריתות (ט.) קובעת שקרבן שפחה חרופה מובא הן על מעשה מזיד והן על מעשה שוגג. מדוע? וכן, מדוע מובא קרבן אחד על ביאות רבות עם אותה שפחה, אך על כמה גופים שונים חייבים קרבן נפרד לכל גוף? ועוד: הגמרא בכריתות קובעת שרק אם השפחה עצמה לוקה, מביא הבועל קרבן — מה ההיגיון שבדבר?

הרמב"ן (ויקרא יט, כ) מביא את פירוש רש"י, הסובר שהחויב בקרבן בא כדי שלא יבואו לטעות ולחשוב שמדובר באיסור אשת איש גמור. הרמב"ן עצמו סובר אחרת: החויב בא כדי שלא יבואו הבריות לידי הפקרות ביחסן לשפחה. (קשה על כך: מדוע דווקא היא, השפחה, נענשת במלקות, הרי הוא זה שבא עליה?) הספורנו מציע כיוון נוסף: הבועל כאילו חילל את עצמו — הוא בעל שפחה, הנחשבת בעלת קדושה פחותה, ולכן השפחה היא זו הלוקה; והבועל עצמו נחשב כשוגג הקרוב למזיד, ומכאן מובן מדוע אין הבדל של ממש בין שוגג למזיד בחיובו.

לפי כיוון זה, מובן גם מדוע לוקה על ביאה אחת ולא על מספר הביאות: הבעיה אינה מעשה הביאה כשלעצמו, אלא התוצאה — קיומו של זרע (במיוחד לפי הספורנו) — ולכן אין נפקא מינה כמה ביאות נעשו באותו גוף.

שני עיקרים: קניין מול אישות

הרב וולף, במאמרו, מציע כיוון מארגן למכלול השאלות הללו: המחלוקת בין ר' עקיבא ור' ישמעאל בהגדרת השפחה — האם מדובר בשפחה כנענית או בשפחה עבריינה — קשורה להבנת שורש הבעיה שבמעשה: האם הוא פגיעה בקניין העבד באותה שפחה, או פגיעה באישות ככל אישות אחרת — פגיעה ב"חצי השני" של השפחה, זו שכבר משוחררת חלקית ומאורסת. נפקא מינה לכך מצויה בשאלה אם שייכים קידושין באשה חרופה כלל.

שאלה נוספת, הקשורה אף היא לאותו מתח, עוסקת בשאלה אם ידיעות מחלקות בהעלם אחד לעניין אשם. וכן מצינו ביבמות (נה.) שמכיוון שהחיוב בשפחה חרופה תלוי בקיום זרע, מתחייבים רק על גמר ביאה — עוד ביטוי לכך שהתוצאה, לא רק המעשה, היא העומדת במרכז ההגדרה ההלכתית.

סיכום

קרבת שפחה חרופה עומד, אם כן, במתח בין שתי הבנות: פגיעה בקניינו של העבד באותה שפחה, מזה, ופגיעה באישות המתגבשת ומתפתחת, מזה. מתח זה מתבטא בהגדרת השפחה עצמה, בשאלת השוואת שוגג למזיד, בקיבוץ הביאות לקרבן אחד, ובנפקא מינות הלכתיות נוספות — כולן משקפות את אותה שאלת יסוד שהעלה הרב וולף: האם מדובר בפגיעה בממון, או בפגיעה בקשר אישי-אנושי המתהווה.